החוקים האשוריים התיכונים, לוח A (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה"ס)

החיבור. בחפירות הגרמניות באשור (קלעת שרקאט שעל החִדֶּקֶל), בשנים 1903–1914, נמצאו בשער אחד של העיר שברי לוחות של אוסף חוקים אשורי. הגדול שבהם, **לוח A** (KAV 1; VAT 10000, במוזיאון ברלין), הוא לוח גדול בן שמונה טורים, בכתב אשורי תיכון, ובו 59 חוקים – כמעט כולם על **נשים**: האשה שגנבה (מן המקדש, מבית בעלה, מבית איש אחר), האשה שדיברה חוצפה, האשה ששלחה יד באיש; אשת איש ברחוב, בפונדק ובבית; הדיבה "על אשתך באים"; המכה שהפילה את אשר בבטנה; המוהר, מתנות הנישואים, האלמנה, האשה שבעלה נשבה, הרעלה ברחוב, הכשפים, המשכון, ועונשי הבעל לאשתו. לוחות אחרים של האוסף (B–O) עוסקים בשדות, בפיקדונות ובגנבות. בקולופון שבסוף לוח A (r viii 64–65) כתובים החודש *ša-sarrāte*, היום השני, ושם האפונים (*limmu*) סַגִּיו – שנה מימי תגלת־פלאסר הראשון (בערך 1114–1076 לפנה"ס); החוקים עצמם קדומים יותר, כנראה מן המאה ה־14.

למה הטקסט הזה כאן. אין אוסף חוקים מסופוטמי שנוגע כל כך בפרקים כב–כה של ספר דברים. **אשת איש שנתפשה ברחוב** (§12): אם לא רצתה ונצרה את עצמה, ו"בכוח תפשה, בא עליה" – "את האיש יהרגו; **לאשה חטא אין**", כמעט מילה במילה אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת (דברים כב:כו). אם הלכה אליו מרצונה והוא ידע שהיא אשת איש – "את האיש ואף את האשה יהרגו" (§13; וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם, דברים כב:כב). **האשה שניפצה אשך של איש במדון** – "אצבע אחת שלה יקצצו" (§8; וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ, דברים כה:יא–יב). **המוציא שם רע** – "ארבעים בשבטים ימחצוהו" (§18; אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף, דברים כה:ג), ו"על עמיתו דבר שֵׁם" (§19; וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים, דברים כב:יד). **"האשה ההיא את עונה תשא"** (§2; וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֹנָהּ, במדבר ה:לא). כשאין עדים – אל הנהר (§17, §22, §24; ↔ במדבר ה). המכה שהפילה את אשר בבטנה של בת איש (§21; ↔ שמות כא:כב), ואיש שבא על עמיתו (§20; ↔ ויקרא יח:כב; כ:יג). ובאותה מידה ההבדלים: **הבעל קובע** את עונש אשתו – להרוג, לקצוץ את אפה, לשחרר – והאיש שבא עליה נענש כמוה (§14–§16, §23–§24), ואילו בתורה המוות קבוע (מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת, ויקרא כ:י); בעל הבית שבו נרצח איש בוחר בין מוות ובין רכוש (§10), והתורה אוסרת וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); ומום כעונש – אף, אוזניים, אצבע, שפה, סירוס – שהתורה אינה מכירה (מלבד דברים כה:יב). ובחלקו האחרון של הלוח: **הבתולה שנתפשה בזרוע** (§55) – "בין בתוך העיר, בין בשדה" (↔ וְאִם בַּשָּׂדֶה, דברים כב:כה), "הבא עליה לאביה יתן … הבא עליה ישאנה, לא ידחנה" (↔ וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כֶּסֶף, דברים כב:כט), "פי שלושה כסף – מחיר הבתולה" (↔ כִּמֹהַר הַבְּתוּלֹת, שמות כב:טז), ו"אם האב לא חָפֵץ" (↔ אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ, שמות כב:טז) – אבל קודם לכל אלה אבי הבתולה לוקח את **אשת האנס** ומוסר אותה "למיעוך": עונש שילוחי, מול אִישׁ בְּחָטְאוֹ יוּמָתוּ (דברים כד:טז). **המכה שהפיל** (§50–§52): "נפשות ימלא **חלף** אשר בבטנה" – המלה האכדית *kīmū* "במקום" היא המקבילה של נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג), ו"מַחַץ כְּמַחַץ" ליד פֶּצַע תַּחַת פָּצַע (שמות כא:כה). **האשה שהפילה בעצמה** – "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" (§53), מול כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ (דברים כא:כג). **"את עושה הכשפים יהרגו"** (§47; ↔ מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה, שמות כב:יז). והפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עדים – "אשתו היא" – ו"בני הפילגשים" שיורשים כשאין בנים לאשה (§41; ↔ וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים, בראשית כה:ו). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (../parallels-index.md ; project.md).

הטקסט והמהדורה. ללוח A עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281779, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (r / o), הטור (i–viii) והשורה (ii 14 o). חלוקת החוקים (§1–§59) היא המקובלת (דרייבר ומיילס, קרדסקיה, רות), וכותרות החוקים אינן במקור. בטורים הראשונים (בעיקר §10–§11) הלוח שבור בחלקו.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי ואשנונה (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *aʾīlu*; "אשת איש", "בת איש" – *aššat aʾīle*, *mārat aʾīle*; "בעל" – *mutu*; "יהרגו" – *idukkū* (ולא "מות יומת"); "ימחצו" – *maḫāṣu*; "יקצצו" – *nakāsu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "עדים" – *šēbūtu*; "הנהר" – *Id*, ניסיון הנהר, שבו האל הנהר מכריע. ובמלים של החוקים האשוריים: **"בא על"** – *niāku* (קיים יחסים; לא "שכב" של דברים כב, ולא "נאף"), "הבא עליה" – *nāʾikānu*; **"חטא"** – *ḫīṭu*, העונש המגיע על עבירה (כמו חֵטְא מָוֶת), "הטיל חטא" – הטיל עונש; "עון" – *arnu*; "כְּלִבּוֹ" – כרצונו (של הבעל); "סריס" – *ša-rēši*; "עמית" – *tappû*, בן גילו ומעמדו של אדם; "מָדוֹן" – *ṣāltu*, מריבה; "בסתר" – *ina puzre*; "רֵחַ ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "בשבטים" – *ina ḫaṭṭāte*; "פונדק" – *aštammu*; "סרסורית" – *mummirtu*. **מתכות ומשקלות:** "בדיל" – *annaku* (מתכת התשלום של אשור; יש המתרגמים "עופרת"); "כיכר" (*biltu*) = 60 מנה; "מנה" (*manû*, כחצי ק"ג).